

1500421-91.2019.8.26.0569

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Hélio Villaça Furukawa

Comarca: Itu

Foro: Foro de Itu

Vara: 2ª Vara Criminal e do Júri

Data de Disponibilização: 04/10/2022

... já condenado, e se destinavam ao tráfico. A considerável quantidade e variedade de drogas, as circunstâncias da prisão, a existência da denúncia e a apreensão de dinheiro confirmam o tráfico de maneira inequívoca. Os policiais tinham a informação da prática de tráfico pelos dois rapazes, forneceram as características e surpreenderam os acusados no local indicado. O ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itu

2ª Vara Criminal e do Júri

Rua Luis Bolognesi, s/nº, Brasil, Itu - 13301-900 - SP

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO- por videoconferência

Processo nº:

1500421-91.2019.8.26.0569

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2197258 - 01º D.P. ITU, 2272/19/610 - 01º D.P. ITU, 2197258 - 01º D.P. ITU, 2272/19/610 - 01º D.P. ITU, 2197258/2019 - DEL.POL.PLANTÃO ITU, 6182159 - DEL.POL.PLANTÃO ITU, 2272/19/610 - DEL.POL.PLANTÃO ITU, 2197258 - 01º D.P. ITU, 2272/19/610 - 01º D.P. ITU

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Leonardo Henrique da Silva e outro

Vítima:

SAÚDE PÚBLICA e outro

Justiça Gratuita

Aos 04 de outubro de 2022, às 13:45h, na 2ª Vara Criminal e do Júri do Foro de Itu, Comarca de Itu, Estado de São Paulo, sob a presidência do MM. Juiz de Direito Dr. Hélio Villaça Furukawa, comigo Escrevente ao final nomeada, foi instalada por meio de videoconferência, a audiência de instrução, debates e julgamento, nos autos da ação entre as partes em epígrafe. Esta audiência foi realizada excepcionalmente por meio virtual, diante da Pandemia do COVID-19. Cumpridas as formalidades legais, foi verificada a participação do MM. Juiz de Direito Dr. Hélio Villaça Furukawa, da Representante do Ministério Público, Dra. Mariane Monteiro Schmid, do advogado Dr. Gustavo Carretero Nunes - OAB/SP 472936, do réu Carlos Eduardo da Silva Pereira. Iniciados os trabalhos, o réu foi interrogado pelo sistema de videoconferência. Após, pelo MM. Juiz foi dito que não havia outras provas a serem produzidas e declarava encerrada a instrução processual, passando-se aos debates. DADA A PALAVRA PARA O(A) REPRESENTANTE DO MP, POR ELE(A) FOI DITO: "realizada a gravação da videoconferência, em que foram registrados oralmente os pedidos e argumentos da Promotoria." DADA A PALAVRA PARA O(A) DEFENSOR(A), POR ELE(A) FOI DITO: "realizada a gravação da videoconferência, em que foram registrados oralmente os pedidos e argumentos da Defesa." A SEGUIR, PELO MM. JUIZ FOI PROFERIDA A SEGUINTE SENTENÇA:

"VISTOS, CARLOS EDUARDO DA SILVA PEREIRA e Leonardo Henrique da Silva, qualificado nos autos, foram denunciados como incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei 11.343/06, na forma do art. 29, caput, do Código Penal, porque no dia 05 de julho de 2019, nesta comarca de Itu, em concurso, teriam trazido com eles e mantido em depósito, para fins de tráfico, 18 porções de cocaína e 33 de maconha. Os réus foram presos em flagrante e tiveram a liberdade provisória deferida (fls. 30/32). Posteriormente, o ora acusado Carlos desapareceu e teve a prisão preventiva decretada (fl. 156). Cumprido o mandado de prisão, Carlos apresentou defesa preliminar às fls. 349/350 e a denúncia foi recebida em 15 de junho de 2022 (fl. 365). Durante a instrução relativamente ao corréu Leonardo, foram ouvidos dois policiais e as partes dispensaram a repetição dos depoimentos (fls. 221/226 e 379). Nesta audiência realizada de maneira virtual, o réu foi interrogado. Nas alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação, enquanto a Defesa pleiteou a absolvição, sustentando que não portava nada de ilícito e que a droga apreendida não era de sua propriedade. RELATADOS, DECIDO. A ação penal é procedente. Inicialmente, fica afastada a alegação de ocorrência da prescrição, em razão da pena prevista em abstrato ao delito de tráfico. Não há nulidade pelo cerceamento de defesa, pois o réu está sendo muito bem defendido pelo defensor constituído e caberia à Defesa arrolar as testemunhas que entendesse relevante. Além disso, a Defesa desistiu da repetição dos depoimentos dos policiais, não havendo que se falar em prejuízo. A materialidade foi comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01, 08/11 e 15/16), boletim de ocorrência (fls. 02/04), auto de exibição e apreensão (fls. 05), auto de constatação preliminar (fls. 06) e laudo químico-toxicológico (fls. 93/96), que concluiu que as substâncias apreendidas eram maconha e cocaína. Também não há dúvidas da autoria. O corréu Leonardo, quando interrogado em juízo, negou os fatos. Declarou que participava de um churrasco na casa de sua amiga Ana, saíram para fazer compras e foi abordado na volta. Negou que portasse qualquer quantidade de droga e disse que ela foi forjada. Conheceu o corréu Carlos no churrasco e não sabe de quem ele era convidado. Insistiu que não portava nada de ilícito e que não conhecia os policiais (fls. 10/11). O ora réu Carlos Eduardo alegou que conheceu Ana pelo Facebook, saiu com ela duas vezes e no dia dos fatos foi à casa dela para um churrasco. Conheceu "Leo" no local e durante o churrasco apareceram os policiais. Eles agrediram os acusados e negou que portasse qualquer quantidade de droga. Desconhece o entorpecente apreendido e negou ter indicado a eles a localização. Não sabe porque foi acusado pelos policiais. Acrescentou que mudou de endereço sem avisar porque não sabia da obrigação. Foi ao fórum, mas ninguém o atendeu. Era usuário de drogas naquela época, mas a droga não era sua. Os policiais militares Paulo Henrique Marques da Silva e Erik Henrique Gonçalves declararam que estavam em patrulhamento, quando foram solicitados por um transeunte que denunciou uma "movimentação estranha". Ele forneceu as características dos dois envolvidos e se dirigiram-se ao local indicado. Avistaram o acusado Carlos, que tentou se evadir ao perceber a presença dos policiais. Ele foi abordado e indicou o local onde estavam as drogas, sendo localizadas 17 porções de maconha, 16 de cocaína e a quantia de R\$ 339,00. Uma parte da droga estava no portão e a outra parte dentro da casa. Durante a abordagem, chegou ao local o acusado Leonardo, que ao notar a presença policial, assustou-se e foi abordado. Leonardo foi detido e portava 18 pinos de cocaína e a quantia de R\$ 160,00. Ele admitiu envolvimento com o tráfico no local, mas depois se retratou e resolveu permanecer em silêncio. Paulo Henrique acrescentou que Leonardo chegou acompanhado de uma moça, que era moradora da casa (fls. 08/09). Assim, diante dos depoimentos dos policiais e considerando-se a absoluta falta de provas das versões defensivas, inequívoco que as drogas apreendidas pertenciam ora réu e a Leonardo, já condenado, e se destinavam ao tráfico. A considerável quantidade e variedade de drogas, as circunstâncias da prisão, a existência da denúncia e a apreensão de dinheiro confirmam o tráfico de maneira inequívoca. Os policiais tinham a informação da prática de tráfico pelos dois rapazes, forneceram as características e surpreenderam os acusados no local indicado. O ora réu Carlos indicou aos policiais a localização do entorpecente e admitiu envolvimento, indicando que efetivamente estava envolvido com o tráfico. Irrelevante que não portasse consigo o entorpecente. O que se percebe é que os dois

acusados tentam afastar a responsabilidade, atribuindo-a ao outro. Evidente que ambos praticavam o tráfico e eventual condição de usuário não afasta a de traficante. As provas são suficientes para condenação. Aplicável a causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06 para o réu, pois primário (fl. 29) e presentes os demais requisitos legais. Diminuo a pena em 3/5 (três quintos). O réu não é merecedor de diminuição máxima, por se tratar de razoável quantidade de droga de alto poder vulnerante. Absolutamente inaplicável o princípio da insignificância. Passo à fixação da pena. A pena-base será aplicada no mínimo, por não existirem circunstâncias que exijam a exasperação. Fixo a pena-base em 05 (cinco) anos. As atenuantes não podem reduzir a pena abaixo do mínimo. Pela causa do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, diminuo a pena em 3/5 (três quintos). Fixo, pois, a pena em 02 (dois) anos de reclusão, tornando-a definitiva. A pena pecuniária fica reduzida na mesma proporção, totalizando 200 (duzentos) dias-multa, no menor valor. O regime de cumprimento de pena poderá ser o inicial aberto, em razão da aplicação do privilégio, da primariedade, do tempo de prisão cautelar. Inviável a substituição da pena ou qualquer benefício, por não ser medida socialmente recomendada. ANTE O EXPOSTO, julgo procedente a presente ação penal e condeno o réu CARLOS EDUARDO DA SILVA PEREIRA, qualificado nos autos, a cumprir pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, bem como ao pagamento de 200 (duzentos) dias-multa, no menor valor, corrigidos desde a data do crime, por infração ao art. 33, caput, e § 4º, da Lei 11.343/06. Concedo ao acusado o direito de recorrer em liberdade, em razão da natureza da pena imposta. Oportunamente, lance-se o nome do réu no "rol dos culpados", expeça-se mandado de prisão em regime aberto e encaminhe-se o numerário apreendido à SENAD, por se tratar de produto de crime, ora declarado perdido em favor da União. Custas na forma da lei. Registre-se e comunique-se. Publicada em audiência, saem os presentes intimados." O RÉU E O DEFENSOR MANIFESTARAM O DESEJO DE RECORRER. Certifico e dou fé que, o arquivo com a gravação da audiência poderá ser visualizado através do Portal e-Saj. Nada mais, lido e achado conforme. Eu, Sofia Vicentini, Assistente Judiciário, digitei.

MM. Juiz(a):Promotor(a):

Defensor(a):Ré(u):